

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3370/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายมานพ รุเมปาน

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 176

ป.อ. มาตรา 335 วรรคแรก (8)

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างเวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึงเวลากลางวันวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้เข้าไปลักทรัพย์ของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในเคหสถานไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นจำเลยได้กระทำความผิดฐานรับของโจรทรัพย์ที่ถูกลักไป เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันจริงตามฟ้องเช่นนี้ ก็ต้องฟังว่า จำเลยลักทรัพย์ในเคหสถานตามที่ปรากฏในคำฟ้องโจทก์ด้วยศาลลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (8) วรรคแรกได้

โจทก์ฟ้องจำเลยฐานลักทรัพย์ในเคหสถานระหว่างเวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึงเวลากลางวัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด หรือฐานรับของโจรรวมสองกระทง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๓๕๗, ๙๑ ฯลฯ ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ ๑๒,๒๔๐ บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การรับสารภาพว่า ได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันจริงตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ ฐานลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางวัน ๒ กระทั่งความผิด กระทั่งแรกจำคุก ๕ ปี กระทั่งหลังจำคุก ๔ ปี เรียงกระทั่งลงโทษจำคุก ๙ ปี จำเลย ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก ๔ ปี ๖ เดือน ให้จำเลยคืนหรือ ใช้ราคาทรัพย์ที่ลักไปรวมทั้งสิ้น ๑๒,๒๔๐ บาทแก่ผู้เสียหาย ข้อหาอื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา ๓๓๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิด ๒ กระทั่ง ให้ลงโทษจำคุกกระทั่งแรก ๑ ปี ๔ เดือน กระทั่งหลัง ๘ เดือน รวมจำคุกจำเลย ๒ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษ ให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี นอกจากนี้แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า คำรับสารภาพของจำเลยมีคำว่า "จริงตาม ฟ้อง" แม้มิได้ระบุคำว่า "ในเคหสถาน" แต่ความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานก็อยู่ใน คำฟ้องตามที่จำเลยรับสารภาพ จึงลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ ได้ นั้น เห็นว่าตามคำให้การรับสารภาพของจำเลยมีข้อความว่าตามฟ้องอยู่ใน ตอนท้ายด้วย แม้จำเลยให้การว่า ได้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ในเวลากลางวันก็ ต้องฟังว่า ลักทรัพย์ในเคหสถานตามที่ปรากฏในคำฟ้องโจทก์ด้วยการกระทำของ จำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๘) วรรคแรก ทั้ง ๒ กรรม ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๕ (๘) วรรคแรก ให้ลงโทษจำคุกกระทงแรก ๒ ปี กระทงหลัง ๑ ปีรวมจำคุก ๓ ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑ ปี ๖ เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ดุสิต วราโห-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

ศาลอาญา - นายพิณ อินทกาญจน์

ศาลอุทธรณ์ - นายมีพาศน์ โปตระนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ